

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제2절 제3자의 소송참가>

I. 통상의 보조참가

1. 의의[민소법 제71조]

(1) 개념

- 보조참가란 타인 사이의 소송계속 중 소송결과에 대하여 이해관계가 있는 제3자가 한쪽 당사자의 승소를 돕기 위하여 소송에 가입하는 형태를 말한다.

(2) 인정취지

- 제3자의 법률상 지위가 당사자 일방의 패소로 인하여 불이익을 입을 우려가 있는 경우, 그 제3자에게 자기의 이익을 옹호할 기회를 부여하고 재판의 모순을 방지하는 데 목적이 있다.

2. 요건

(1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 보조참가는 타인 사이의 소송이 살아있는 동안에만 가능하다. 판결 확정 후나 소 취하 후에는 참가할 수 없으며, 상고심에서도 가능하다.

(2) 소송결과에 대하여 이해관계가 있을 것(참가이유)

- 이때의 이해관계는 법률상 이해관계를 의미한다. 단순히 경제적, 감정적, 사실적 이해관계가 있는 것만으로는 부족하며, 당사자 일방이 패소함으로써 인하여 제3자의 법률상 지위가 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 경우여야 한다.

(3) 소송절차의 현저한 지연이 없을 것

- 참가로 인하여 소송절차가 현저하게 지연되어서는 안 된다. 다만, 실무상 이를 이유로 참가를 불허하는 경우는 드물다.

(4) 소송행위로서의 유효요건을 갖출 것

- 당사자능력과 소송능력이 있어야 하며, 대리인에 의한 경우 대리권이 증명되어야 한다.

(5) 참가의 보충성 여부

- 참가인이 독자적으로 소를 제기할 수 있는 상황이어도 보조참가를 하는 데 지장이 없으므로 보충성은 요구되지 않는다.

3. 보조참가절차

(1) 참가신청

- 참가의 취지와 이유를 명시하여 서면 또는 구술로 신청한다.

(2) 참가의 허부

- 당사자가 이의를 신청하면 법원은 참여 여부를 결정해야 한다. 이의가 없으면 그대로 참가하며, 법원이 직권으로 참가요건을 조사하여 불허할 수도 있다.

(3) 참가의 종료

- 본소의 종료, 참가의 취하, 참가불허결정의 확정 등에 의해 종료된다.

4. 참가인의 소송상 지위

(1) 종속적 지위

- 참가인은 독자적인 당사자가 아니므로 피참가인의 소송행위와 저촉되는 행위를 할 수 없다. 피참가인이 이미 자백한 사실을 부인하거나, 피참가인이 포기한 상소권을 행사할 수 없다.

(2) 독립적 지위

- 참가인은 공격방어방법의 제출, 증거신청, 상소 제기 등 모든 소송행위를 스스로 할 수 있다. 피참가인의 행위와 저촉되지 않는 범위 내에서는 독립적 권능을 가진다.

5. 참가적 효력[민소법 제77조]

(1) 의의

- 보조참가인이 소송에 참여하였음에도 피참가인이 패소한 경우, 그 패소의 책임을 참가인에게도 부담시키는 효력을 의미한다.

(2) 발생요건

- 보조참가가 유효하게 이루어지고 피참가인이 패소판결을 받아 확정되어야 한다.

(3) 범위

- 판결 주문뿐만 아니라 판결 이유 중에서 패소의 원인이 된 사실인정이나 법률판단에도 미친다. 다만, 전소의 승소 당사자와 참가인 사이에는 발생하지 않으며 피참가인과 참가인 사이에서만 발생한다.

(4) 참가적 효력의 배제

- 참가인이 참가 당시 소송의 진행 정도에 따라 소송행위를 할 수 없었거나, 피참가인이 참가인의 소송행위를 방해한 경우, 또는 피참가인이 고의나 과실로 참가인이 알지 못하는 소송행위를 하지 않은 경우에는 효력이 배제된다.

II. 소송고지

1. 의의[민소법 제84조]

(1) 개념

- 소송계속 중 당사자가 그 소송에 참가할 수 있는 제3자에게 소송계속 사실을 법정의 절차에 따라 통지하는 것을 말한다.

(2) 인정취지

- 고지자에게는 참가적 효력을 발생시켜 장래의 구상소송 등에서 유리한 지위를 점하게 하고, 피고지자에게는 소송참가 기회를 부여하여 권리를 보호하기 위함이다.

2. 소송고지의 요건[민소법 제85조]

- 고지자는 당사자 또는 보조참가인이거나 하며, 피고지자는 소송참가를 할 수 있는 제3자여야 한다. 고지의 이유와 소송의 진행 정도를 적은 서면을 법원에 제출해야 한다.

3. 소송고지의 효과

(1) 소송법상의 효과[민소법 제86조]

- 피고지자가 실제로 참가했는지 여부와 상관없이, 참가할 수 있었을 때에 참가한 것으로 보아 참가적 효력이 발생한다.

(2) 실체법상 효과

- 소송고지서가 제3자에게 송달되면 시효중단 또는 기간준수의 효과가 발생할 수 있다. 이는 최고의 효력을 가지므로 6개월 내에 소 제기 등을 해야 시효중단이 확정된다.

Ⅲ. 공동소송적 보조참가

1. 의의[민소법 제78조]

(1) 개념

- 보조참가인에게 판결의 효력이 직접 미치는 경우의 참가를 말한다. 일반 보조참가보다 강력한 지위를 가진다.

(2) 인정취지

- 판결의 기판력이 제3자에게 확장되는 경우, 그 제3자의 절차적 보장과 합일확정을 실현하기 위함이다.

2. 요건

(1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 통상의 보조참가와 동일하다.

(2) 당사자적격이 없을 것

- 참가인이 직접 당사자가 되어 공동소송참가를 할 수 있는 상황이라면 공동소송적 보조참가가 아닌 공동소송참가를 해야 한다.

(3) 판결의 효력이 미칠 것

- 판결의 기판력이나 집행력이 제3자에게 법률상 당연히 미치는 경우여야 한다. 예컨대 채권자대위소송에서의 채무자나 주주총회결의취소소송에서의 다른 주주 등이 해당한다.

3. 참가절차

- 보조참가 절차에 따르나, 재판의 합일확정이 필요하므로 피참가인의 소송 취하나 포기 시 참가인의 동의가 필요할 수 있다.

4. 참가인의 소송상 지위

(1) 필수적 공동소송 규정준용

- 참가인은 피참가인과 이해관계를 같이하며 판결의 효력을 받으므로 민사소송법 제67조가 준용된다.

(2) 독립적 지위

- 피참가인이 소송행위를 게을리하더라도 독자적으로 소송을 유지할 수 있는 강한 독립성이 인정된다.

(3) 종속적 지위

- 피참가인의 승소를 돕는 보조적 성격은 남아있으므로 본소를 소멸시키는 행위 등은 할 수 없다.

5. 피참가인의 소송상 지위[민소법 제78조, 제67조, 제69조]

(1) 유사필수적 공동소송에 준하는 지위

- 피참가인과 참가인은 운명을 같이하므로 소송진행이 통일되어야 한다.

(2) 피참가인이 할 수 있는 소송행위

- 통상적인 공격방어방법의 제출 등이 가능하다.

(3) 피참가인이 할 수 없는 소송행위

- 참가인에게 불이익한 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 합의 등은 참가인의 동의 없이 할 수 없다.

6. 참가인에 미치는 판결의 효력

- 판결의 기판력이 직접 미치며, 이는 참가적 효력이 아닌 기판력 그 자체로서의 효력을 갖는다.

Ⅳ. 공동소송참가

1. 의의[민소법 제83조]

(1) 개념

- 소송목적의 한쪽 당사자와 제3자에게 합일적으로 확정되어야 할 경우, 그 제3자가 공동소송인으로서 소송에 가입하는 것을 말한다.

(2) 인정취지

- 필수적 공동소송인이 빠진 채 진행되는 소송의 결함을 치유하고 판결의 모순을 방지하기 위함이다.

2. 요건

(1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 소송계속 중이어야 하며 상고심에서도 가능하다.

(2) 당사자적격이 있을 것

- 참가인이 해당 소송의 당사자로서 본안판결을 받을 자격이 있어야 한다.

(3) 합일확정의 효력이 있을 것

- 판결의 효력이 제3자에게 확장되거나 법률상 합일확정이 강제되는 경우여야 한다.

3. 참가절차

- 서면으로 신청하며, 필수적 공동소송에 관한 규정이 적용된다.

4. 참가인의 소송상 지위

- 참가인은 단순한 보조자가 아니라 완전한 당사자의 지위를 가진다. 따라서 필수적 공동소송인의 1인으로서 민사소송법 제67조에 따른 권리와 의무를 가진다.

Ⅴ. 독립당사자참가

1. 의의[민소법 제79조]

(1) 개념

- 타인 사이의 소송계속 중 제3자가 그 소송의 당사자 양쪽 또는 한쪽을 상대방으로 하여 자신의 청구를 병합하여 제기함으로써 3자 간의 분쟁을 한꺼번에 해결하는 제도이다.

(2) 인정취지

- 재판의 모순을 방지하고 분쟁을 일회적으로 해결하며, 제3자의 권리 침해를 막기 위함이다.

2. 소송의 구조

- 원고, 피고, 참가인의 세 당사자가 대립하는 3면 소송의 구조를 가진다.

3. 참가요건

(1) 타인 사이의 소송이 계속 중일 것

- 사실심 소송계속 중이어야 한다.

(2) 참가이유

- 민사소송법 제79조에 따라 권리취락참가(소송목적의 전부나 일부가 자기의 권리라고 주장) 또는 사해방지참가(원고와 피고가 공모하여 참가인의 권리를 침해하려 한다고 주장) 중 하나에 해당해야 한다.

(3) 참가취지

- 원고와 피고 모두를 상대로 하거나(양면참가), 일방만을 상대로(단면참가) 할 수 있다.

(4) 청구병합의 요건 및 소송요건을 갖출 것

- 참가인의 청구는 기존 소송과 관련성이 있어야 하며 공통의 관할권이 존재해야 한다.

4. 참가절차[민소법 제79조, 제72조]

(1) 참가신청

- 참가신청서를 제출하며 원고와 피고 모두에게 송달되어야 한다.

(2) 독립당사자참가를 하면서 예비적으로 보조참가를 할 수 있는지 여부

- 판례는 독립당사자참가가 요건 미비로 각하될 것에 대비하여 예비적으로 보조참가 신청을 하는 것을 허용한다.

(3) 참가신청의 효과

- 새로운 소 제기의 효과가 발생하며 시효중단 등의 효력이 생긴다.

5. 참가심판

(1) 참가요건과 소송요건 조사

- 법원은 직권으로 참가요건을 조사하며 요건 불비 시 각하한다.

(2) 본안심판

- 세 당사자의 청구를 병합하여 심리한다.

(3) 본안판결

- 3면 소송의 성질상 세 당사자 간의 권리관계를 모순 없이 확정하는 합일확정판결을 내려야 한다.

(4) 판결에 대한 상소

- 당사자 1인의 상소는 전원에 대하여 효력이 미치며, 사건 전체가 상소심으로 이심된다.

6. 3면 소송의 붕괴

(1) 본소 취하·각하

- 본소가 부적법하여 각하되거나 취하되더라도 참가인의 청구가 독립적인 요건을 갖추었다면 독립당사자참가 소송은 그대로 유지될 수 있다.

(2) 참가의 취하·각하

- 참가인이 탈퇴하거나 참가가 각하되면 다시 원고와 피고 사이의 2면 소송으로 돌아간다.

(3) 소송탈퇴[민소법 제80조]

- 독립당사자참가가 있는 경우, 원고 또는 피고는 상대방의 승낙을 얻어 소송에서 탈퇴할 수 있다. 탈퇴 시 판결의 효력은 탈퇴한 당사자에게도 미친다.

V. 결론

- 제3자의 소송참가는 당사자 간의 소송이 제3자의 권리나 법률상 지위에 영향을 미칠 때, 그 제3자에게 절차적 참여권을 보장하여 분쟁의 일회적 해결과 재판의 모순을 방지하는 중요한 수단이다. 보조참가부터 독립당사자참가까지 각 제도는 이해관계의 강도에 따라 참가인의 지위와 판결의 효력을 차등화하고 있다. 현대의 복잡다단한 법률관계에서 소송의 파급효과가 당사자를 넘어 제3자에게 미치는 경우가 빈번해짐에 따라, 이러한 참가 제도들을 적절히 활용하여 실질적 정의를 실현하고 사법 자원의 낭비를 막는 지혜가 요구된다. 특히 독립당사자참가와 같은 고도의 병합 형태는 재판부의 세심한 합일확정 노력이 뒷받침되어야 그 취지를 온전히 살릴 수 있을 것이다.